އިޒާމް ޒާހިރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ހައިކޯޓު މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/HC-A/121 އިސްތިއުނާފު މައްސަލަ 15 އޮކްޓޫބަރު 2026

Izam Zahir v. Prosecutor General

ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި އަނިޔާވެރިވުން ފަރާތުގެ ހެކިބަހަކީ މައިގަނޑު އަސާސްކަމާއި، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ހެކިބަހުގެ ވަކި އަދަދެއް ހަމަކުރުން ލާޒިމުނުކުރާކަމާއި، އެއް ހެއްކަކުންވިޔަސް އެ ބަހަށް ބާރުލިބި ފަނޑިޔާރަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ކުށް ސާބިތުވާކަމާއި، ވަޖައިނަލް ސްވޮބުން ޑީއެންއޭ ނުފެނުމަކީ ކަން ނުހިނގާކަމުގެ ދަލީލެއް ނޫންކަން ކަނޑައަޅައި، އަޣުލަބިއްޔަތު ރައުޔުން (1-2) ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1010/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ދަމަހައްޓައިފިއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތްތައް

03 އޮކްޓޫބަރު 2018 ދުވަހު ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިރިއުޅޭ ގެއެއްގެ ކޮޓަރިއެއްގައި އަންހެނަކު (މިގެ ފަހުން "ޝަކުވާކުރި މީހާ" ނުވަތަ "އަނިޔާވެރިވުން ފަރާތް") ރޭޕްކުރެވިއްޖެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް، ގދ. ވާދޫ، ބަހާރީމަންޒިލް، އިޒާމް ޒާހިރުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ކުރިއެވެ. މި ދައުވާ ކުރެވިފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 17/2014 (ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު)ގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ހަވާލާދީ އެ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުންނެވެ.

ޝަކުވާކުރި މީހާ ބުނުމުގައިވާ ގޮތުގައި، ހާދިސާ ހިނގުމުގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން އޭނާގެ ރުހުމުގައި އެ ގޭގެ ކޮޓަރިއަކަށް ގޮސް އޭނާ ދެ ފިރިހެނަކާއެކު ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގާފައިވެއެވެ. އިޒާމް ޒާހިރު އެ ކޮޓަރިއަށް ވަނީ އޭގެ ފަހުންނެވެ. އިޒާމް ޒާހިރާއަށް އެ ގުޅުން ހިންގުމަށް ދެކޮޅުހެދި ނަމަވެސް، އޭނާގެ ދެ އަތް ހިފަހައްޓައި، ބާރުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގި ކަމަށް ޝަކުވާކުރި މީހާ ބުނެއެވެ. އޭނާގެ އެއްބަސްވުމަކާ ނުލައި [illegible] އިޒާމް ޒާހިރު [illegible] ޝަކުވާކޮށްފައިވެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1010/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާ

މި ޤަޟިއްޔާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރެއްވީ 27 ނޮވެންބަރު 2025 ގައެވެ. އިޒާމް ޒާހިރު ދައުވާއާއި އިންކާރުކުރުމުން، ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިބަހަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކުރައްވައިފައިވަނީ ދައުވާ ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ. ކުށް ސާބިތުކުރައްވައިފައިވަނީ ޝަކުވާކުރި މީހާގެ ބަޔާން އަސާސްކޮށް ހެކިބަހުން ބާރުލިބިދޭ ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެންނެވެ.

1. މަންޒަރު ފެނުނު (2 ދެމީހުން) ހެކިން ދިން ހެކިބަސް.

2. ޝަކުވާކުރި މީހާގެ އުރަހަމީގެ ދެފަރާތުން ނެގުނު ސާމްޕަލްތަކުގައި އިޖާމް ޖާރިފުގެ ޑީ.އެން.އޭ ހުރުމާއި، ކަރާއި ދެފަރާތުގެ ކަންފަތުން ނެގުނު ސްވޮބުން ލިބުނު މިކްސްޗަރ ޑީ.އެން.އޭ ޕްރޮފައިލްގެ މައިނަރ ކޮންޓްރިބިއުޓަރ ދިސައިބް ފިޔަވާ ހުރިހާ ސަވިބް އިޖާމް ޖާރިފުގެ ޑީ.އެން.އޭ ޕްރޮފައިލާ ދިމާވުން.

30 ޑިސެންބަރު 2025 ގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފައިވަނީ، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ތުހުމަތުކުރެވުނު ކުށުން އިޖާމް ޖާރިފު ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން (15 ފަނަރަ) އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކޮށްފައެވެ. އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2016 (ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު)ގެ 186 ވަނަ މާއްދާއާ ހަވާލާދީ، ހުކުމުގެ ކުރިން ބަންދުގައި ހޭދަކުރި މުއްދަތު ޖަލު އަދަބުން އުނިކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައެވެ.

ދިފާޢީ ފަރާތުގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-A/121 ޤަޟިއްޔާ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ހުކުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އިޖާމް ޖާރިފު 13 އޮގަސްޓް 2026 ގައި ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފު ހުށަހަޅައިފައެވެ. މި މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރު ހުސައިން މަޖީދު (ރިޔާސަތު)، ފަނޑިޔާރު ހުޒައިފާ މުޙައްމަދު އަދި ފަނޑިޔާރު އަބްދުއްރަޙްމާނު އިބްރާހީމްގެ މަޖިލީހުންނެވެ.

އިސްތިއުނާފު ނުކުތާތައް:

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ: ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކިޔަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، އެމީހެއްގެ ރުހުމާ ނުލައި ވައްދުން ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، އިޖާމް ޖާރިފުގެ ޖިންސީ ގުނަވަން ޝަކުވާކުރި މީހާގެ ފަރުޖުގެ ތެރެއަށް ނުވަތަ އެހެން ގުނަވަނަކަށް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ވައްދިކަން ސާބިތުވާ މިންވަރަކަށް ދަލީލުތަކުން ހާމަނުވާއިރު، ދަޢުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 14 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކުރި ނުކުތާއެވެ.
2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ: ޝަރީޢަތާއި ޑީ.އެން.އޭ ހެކީގެ އެހީގައި ބާރުގެ ކުރި ސާބިތުކުރާނެ ދިފާޢީ ފަރާތުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ނިޔާޒް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (2021/SC-A/83) ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ، އެ ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ހެކީގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ދަޢުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ފާހަގަކުރި ނުކުތާއެވެ.

އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ ޝަކުވާކުރި މީހާގެ ފަރުޖުން ނެގުނު ސާމްޕަލްތަކުން އިޖާމް ޖާރިފުގެ ޑީ.އެން.އޭ ނުފެނޭ ކަމަށާއި، ޑީ.އެން.އޭ ފެނިފައިވަނީ ހަށިގަނޑުގެ އެހެން ދިމާތަކުން ކަމަށާއި، އެއީ ޕެނިޓްރޭޝަން (penetration) ސާބިތުކުރުމަށް ދެވޭނެ ހެއްކެއް ނޫން ކަމަށާއި، ތަފާތު ފަރުދުން ހަކަތައިން ޕެނިޓްރޭޝަނުގެ ޢަމަލު ނުހިނގައި ޑީ.އެން.އޭ ޓްރާންސްފަރ ވެދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ހާދިސާގެ ކުރިން ޝަކުވާކުރި މީހާ އެހެން ފިރިހެނުންނާއެކު ގުޅުމުގައި އަމަލު ހިންގާފައިވާކަމީ އޭނާގެ ބަހުގެ ކްރޮސް އެގްޒަމިނޭޝަނުގައި ސާފުވާ އެނގޭ ކަމަށާއި، ޓެސްޓްގައި ޖީނާގެ އަމަލު ހިންގުމަށް އެކަކާ ދިމާވާ މުއްދަތަކީ މިންގަނޑުތަކުން ޝަކުވާކުރުމުގެ ނަމާ މިންގަނޑެއް ސާބިތުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ދައުލަތުން ބުނެފައިވަނީ، ޖީ.އެސް.އޭ ހެކިގެ އިތުރުން ޓްރަޔަލް ކޯޓުން 2 ހެކިން ހެކިބަސް ދީފައިވާތީ މި މައްސަލައިގައި ލިބިފައިވަނީ މާ ބުރަދަން ހުރި ހެކި ކަމަށާއި، ފޮރެންސިކް ސާމްޕަލްތަކުން ޖީ.އެސް.އޭ ނުފެނުމަކީ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ހުރަހެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑަކީ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތް މިންގަނޑު ކަމަށާއި، ބަޔާންތެރިން ޝަހާދަތްތަކުގައި މިފަދަ ބަޔާން ބާކީ ހުރި ހުރިހާ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ރިޔާސަތު ފަނޑިޔާރު ހުސައިން މަޖީދުގެ ދައުރުގައި، ޓްރަޔަލް ކޯޓުން ދީ ހުކުމަކީ ޝަހާދަތާ މިޔާގެ ޚާރިޖީ ފަރާތްތަކުން ކަމަށާއި، އެ ތަރިހުންގެ ހުކުމްނާމާގައި ފުރުޞަތުދީފައި އޮތް ކަމަށާއި، އެ ހުކުމަކުން ބުރުން ނިޔާކަމާލާދު އެކަށީގެންވާ ޝައްކުގެ އުނދަގޫ ކަމަށާއި، ޖޫރީގެ ނަތީޖާ ފެނިދާނެތީ ބައެއް ފެނުމަކީ ރާވާފައިވާ ތަފާތުތަކެއް ކަމުގައި ބެލެވިދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކޯޓުގެ ކަންތައްތަކާއި އުސޫލުން ޖީ.އެސް.އޭ ފެނުމަކީ ޖިނާއީ ގަވާއިދުން ވެއްޓިފައިވާގޮތުގެ މައްޗަށް ޝަރުޢީ މުޤައްރަރު ބަލާ ގޮތް ވިސްނައިފައިވާ ދިޔަތްތަކެއް ނޫން ކަމަށާއި، "މިއީ ޝަރުޢީ މުޤައްރަރު ބަލާ އަމުރެއް" (character) ރިޢާޔަތްކޮށް ގެނެސްދޭ ކަމެއް ނޫނެވެ." ކަމަށް ބަޔާންކުރައްވައި، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ހުކުމް ބާޠިލުކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ނިންމަވާފައިވެއެވެ.

ފަނޑިޔާރު ހުޒައިފާ މުޙައްމަދުގެ ދައުރުގައި، ރިޔާސަތު ފަނޑިޔާރު ބައްލަވާފައިވާ ގޮތަށް އިސްތިއުނާފް ފާހަގަކުރައްވާ، ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމެއް ނުކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި ޝަރީޢަތުގެ ކުރިމަތީގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކި، ގެ ބަޔާނަށް ބަލާއިރު، ކ ބަޔާން ހުށަހަޅައިފައިވާ ގޮތުގައި ދިފާޢު ކަމެއް ހުރިކަން ބެލެވޭ ކަމަށެވެ، ޕްރޮސެކިއުޝަނުން ހުށަހެޅި ހެކިތަކުގައި ތަފާތުތަކެއް ހުރުމަކީ ބަޔާންކުރި ހުކުމްތަކުގެ ޢަމަލީ ކަންކަމާ ބެހޭ ކަމެއް ކަމަށާއި، ޖީ.އެސް.އޭ ނުފެނުމަކީ ސާބިތުކުރަން ޖީ.އެސް.އޭ ބޭނުންވާ ކަން ނިޔާކަން ޤަރާރުކޮށްފައިވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، ހުކުމް ސާބިތުކަން ހުކުމެއް ދޭން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، ހުކުމްތަކުގެ ބަރާބަރު ހުރިހާ ހުކުމެއް ނިޔާވެރިކަމުގެ ހުކުމް ނޫން ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށެވެ. ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ޝަރީފް މި ދައުރަށް ތާއީދުކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ނިންމުން: 15 އޮކްޓޫބަރު 2026 ގައި ހައިކޯޓުން އަޣުލަބިއްޔަތު ރައުޔުން (1-2) ނިންމާފައިވަނީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 1010/Cr-C/2025 ޤަޟިއްޔާއިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާޠިލުކުރާކަށް ތަނެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ހުކުމް ދަމަހައްޓަފައިވެއެވެ.

ފާހަގަ އިސްލާހު

ނިންމުމަކީ ފަނޑިޔާރުން ބޭނުންކުރައްވާ ފާހަގަ އިސްލާހެއް ގެންނަ މަނިކުފާނުގެ ދެކެވަޑައިގަތުމެވެ

1. ދެމަފިރިން ކަމުގައި ނުވާ ދެމީހުންގެ ދެމެދުގައި، ނުވަތަ ދެމަފިރިންގެ ދެމެދުގައި، މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް، އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، އެމީހެއްގެ ރުހުމާ ނުލައި، ވެއްދުމަކީ "ރޭޕްކުރުން" ކަމުގައި ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެއެވެ. 6 ޑިސެމްބަރު 2021 ދުވަހު އެ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 1 ވަނަ އިސްލާހުން "ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށް" ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ 20 ވަނަ މާއްދާ އިތުރުކޮށް، 6 ވަނަ މާއްދާގެ ތަޢުރީފުގައި ދެމަފިރިންވެސް ހިމެނިއްޖެއެވެ.

2. ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށުގެ އަމަލުގެ ރުކުނަކީ، މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއް، އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނަކަށް، ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް، ވެއްދުމެވެ. ހާލަތުގެ ރުކުނަކީ އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތުގެ ރުހުން ނުލިބުމެވެ.

3. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގައި ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ބަލަންޖެހޭ މިންގަނޑަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ އެކަށީގެންވާ ޝައްކެއް ނެތުމުގެ މިންގަނޑެވެ. އަދި މިއީ މިހާތަނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުން ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި ބަލާފައިވާ މިންގަނޑުވެސް މެއެވެ.

4. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގައި ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް އޮތީ ހެކީގެ ދުއި މިންގަނޑެކެވެ. އެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހެކީގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން (5 ފަހެއް) ބާވަތެއްގެ ހެކި ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، އަދި 53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތެއް ދިމާނުވާނަމަ، އެ ހެއްކަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުން ކުށް ސާބިތުކުރެވޭނެ ހެކި ކަމުގައި އެ ޤާނޫނު ގަބޫލުކުރެއެވެ. ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2009 ގެ 47 ވަނަ މާއްދާވެސް ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ މިފަދަ ދުއި މިންގަނޑެއްކަން ކުށް ސާބިތުކުރާ ގޮތަކަށެވެ.

5. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގައި ކުށް ސާބިތުކުރުމުގެ ދުއި މިންގަނޑު އޮތް ނަމަވެސް، ކަން ހިނގާދިޔަގޮތް ކަމުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ނުކުތާތަކުގެ ތެރެއިން އަސާސީ ނުކުތާއަކަށް މިހިރަން ގޮތެއްގައި، ނުވަތަ ހެކިންގެ ހެކިބަހުން ބާރުދިއްބައިންދާކަން ކުށުގެ ތަފްޞީލުތަކުގެ ފަރާތުން ސާބިތުކޮށްދީފައިނުވާނަމަ، ތުހުމަތު ނުވަތަ ދަޢުވާ ނަފީކުރަމުންދާކަމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ހެއްކެއްކަން އެ ޤާނޫނުގެ 53 ވަނަ މާއްދާއިން އަންގައެވެ.

6. ރޭޕްގެ މައްސަލައެއް ސާބިތުކުރުމުގައި ކުށް ސާބިތުކުރެވޭއް ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބަކީ، އަންހެނުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ މިފަދަ ކުށްތަކަކީ ސިއްރިއްޔާތުގައި ހިންގާ ކުށްތަކެއް ކަމުގައިވާތީވެ، ހާދިސާ ހިނގިތަން ފެނުނު ހެކިން ލިބުން ދިމާވަނީ ނުހަނު ދަތިކަމާއި، ބައެއް ފަހަރު ކުށްކުރި އަނިޔާވެރިޔާގައި ނުވަތަ ކުށްކުރި މީހާގެ ސިފަ ވަންނަމާވެސް ގޮތަށް ތިބޭގޮތްކަމުގައިވާތީ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ނާޒިމް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (2021/SC-A/83) ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

7. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު މުޒާހިރު ޤަޟިއްޔާ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/77 ޤަޟިއްޔާ) ގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހިޔާލުގެ ހަމަތަކަކަށް، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދައުވާކުރާ ރޭޕްގެ ކުށް ފަދަ ކުށެއް ސާބިތުކުރުމުގައިވެސް ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.

8. ޖިންސީ ކުށުގެ ޝަކުވާތަކުގައި އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހަކީ އެންމެ ބޮޑުބަރުދަން ހުރި ހެއްކެވެ.

9. ހާދިސާ ހިނގިދަނޑު ޚާއްޞަ ފެންނަން މިހާރު ނުވި ނަމަވެސް، އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ކަންތައްތަކުގެ ކަމަށް އޭނާ ހިއްސާކުރި ހިނގައިދިޔަ ގޮތުން ނުވަތަ އެ އަންހެން މީހާގެ ހެކިބަހަށް، އެއީ މައިގަނޑު އަސާސްކަމަށް ބަލައިގެން، އަދި އިތުރު ހެއްކާއި ފުރިހަމައިން އެ ހުކުމަކަށް ބާރުލިބިދޭނަމަ މި ފަދަ މައްސަލަތަކަށް އެ މިންވަރުން ސާބިތުކުރެވޭނެއެވެ.

10. ޖިންސީ ކުށުގެ ޝިކާޔަތްތަކުގައި އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެކަނި މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރާ ނުވަތަ ސައިންޓިފިކް ހެކި ހުށަހެޅުނަމަ ނުވަތަ އެ ހެއްކަކަށް ބާރުއަޅާ އެހެން ހެކިތަކުން ތާއީދު ލިބިއްޖެނަމަ، ދަޢުވާގެ ކުށް ސާބިތުކުރަން ފުދޭނެއެވެ.

11. ޑީ.އެން.އޭ ހެއްކަކީ އެ ހުރިހާ އެއްޗެއް ކުށް ސާބިތުކުރާ ހެއްކެއް ނޫނެވެ. ދަޢުވާގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ޑީ.އެން.އޭ ހެއްކަކީ ބާރުގަދަ އެހެން ހެއްކެއް ނުވަތަ ތާއީދުކުރާ އޮންނަން ޖެހޭނެއެވެ.

12. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ފަރުޖުގެ ތެރެއިން ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ޑީ.އެން.އޭ ފެންނަ ހާލަތުގައި، އެ ޑީ.އެން.އޭ ހުރި ކޮންޓެމިނޭޓްވުމަކުން (ހ) ޖިމާޢުއެއް އޮތް ކަމަށް ދައްކައިދޭ ދަލީލެއް، (ށ) ކޮންނުކުރުމަކުން ފުރުޞަތު ލިބިފައި އޮތް ކަމުގެ ދަލީލާ އަދި (ނ) ކުރުން ނިސްބަތްކުރުން އެހެނިހެން ދަލީލު ހުރުމުން ދަޢުވާގެ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް ފުދޭނެތެވެ.

13. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ބަޔާނާއި ގުޅުވައިދޭ އެހެނިހެން ހެކި ލިބިފައިވާއިރު، މެޑިކަލް ސަރޓިފިކެޓް ފޮރެންސިކް ޑީ.އެން.އޭ ލިބިފައިނުވާތީ، އަނިޔާލިބުނު ފަރާތް ހާދިސާ ހިނގައިދިޔަގޮތް ކަން ނުހިނގާކަން ދަލީލުތަކުން ސާފުވެއެވެ. ސާބިތުކުރުން ބޭރުގެ ގޮތުގައި، ހާދިސާގެ ފަހުން ވަގުތު ކަޑަވެދިޔައި ފަދަ ކަންކަމާ ވަޒީފާ ސައިންޓިފިކް ޑީ.އެން.އޭ ނަތީޖާވެސް ދެކޮޅުވެރިވެދާނެ ސަބަބުތަކެވެ.

14. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ހަށިގަނޑުން ނަގާފައިވާ ސާމްޕަލްތަކުން ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ޑީ.އެން.އޭ ފެނުނު، އެއީ އަނިޔާލިބުނު ފަރާތް ހިއްސާކުރި ހަމަޖެހޭގޮތާ ދިމާވާނަމަ، އެއީ ޖިންސީ ކުށުގެ ޝިކާޔަތްތަކުގައި އަނިޔާލިބޭ ފަރާތުގެ ހެކިބަހަށް ބާރުދޭ ސައިންޓިފިކް ހެއްކެކެވެ.

15. ދަޢުވާގެ ތަފްޞީލުގެ އެއް ބައިކަމުގައި ދުވަސް ނިމިގެން ސާބިތުވެއެވެ. ދުވަސްއޮތުމަކީ ނުވަތަ ނޫންކަން ދެނެގަނެވޭނީ ހާދިސާ ހިނގިފައިވާ ގޮތުންނެވެ. އެކަމުގެ އިންސާފު އަންނަނީވެސް ޖިންސީ ގުނަވަންތަކާ ނުވަތަ ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަންތަކަށް، ކިޔަން ދުރު މިނިވަންކަން ނަމަވެސް، ވައްދައިދޭނެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގާފައިވުމުގެ މައްސަލަ ބުނުން ދާއިމަށް އެތަކެއް ބަލައިގެން ނުވާނެއެވެ. އޭގެ ހިނދުކޮޅެއް ކުރިން ބަދަލުވުމުގައި ގޮތުން ހިނގައިދާނެ، އޭގެ ފަހުން ދިމާވާ ކަމަކަށް އެކަމުގެ މައްސަލަކީ އިންކާރު ޢަމަލެއްވެސް އެކުލެވެއެވެ.

16. ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުން އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ އަތުގައި ހިފަހައްޓާފައި، އޭނާ ކުރަން ބޭނުންނުވާ ކަމާއި ދެކޮޅަށް އެދުނުކަމަށް އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ބަޔާނުގައި، އެކަމަށް ހިނގާ ބިރުދައްކައިގެން ބާރުން ނަގާ ކުރިއެވެ.

17. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތް ބަދަނަށް ޖެހިގެން، އިޖުތިމާޢީ ހާލަތު ވަޒަންކުރި ފަރާތަކަށް، ޝަރީޢަތުން ކުރިއަރުވައިދެވޭ ގޮތުގައި ފުރުޞަތުދެއްވުން ނަގަމުން، އެ ހިއްލައިދިނުމަކީ ބޭނުންކުރަން ފަދަ ކަމެކެވެ.

18. ހިއުމަންރައިޓްސްގެ މަރުކަޒު ބަޔާނާއި ސައިކޮލޮޖިކަލް ދިން ހިނގާއަށް ދުވަސް ފުރިހަމަކޮށް ނަމަވެސް، އެހެން ހިމާޔަތާއި ތާއީދު އެ ހިއުމަންރައިޓްސްގެ މަރުކަޒު ބަޔާނަން ބަލައިގަތުމަށް، އެއީ ހިޔާލު ސަރުކާރުގެ ފުރިހަމަކޮށް ކަމުގައި ނިންމާފައެވެ.

19. މަތީ ދަރަޖާގެ ކޯޓުތަކުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ މިންގަނޑަކީ: (1) އަނިޔާވެރިޔަށް ފަރާތާމެދު ކަށަވަރުކަމަކަށް އޭނާ ދީ ހުކުމަކީ މައިގަނޑު އަސާސެއްކަމަށް ބެލުން؛ (2) އެ ހުކުމުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ އެފަދަ މައްސަލައެއްގައި ދެވޭ ކަމަށް ނުވަތަ ސަބަބެއްނެތި ހުކުމް ހުކުމެއްދީފައިވަނަމަ ނުވަތަ އެ ހުކުމަކީ ބާތިލް އުޞޫލެއް ޤާނޫނާ ހިލާފަށް ދީފައިވާ ހުކުމެއްކަމުގައިވާނަމަ، ހުކުމުގެ ކުރިން ސާބިތުވުން؛ (3) ޖިނާއީ ކުރުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުކުމުތަކުގެ ފަހު އަދަދެއް ހަމަކުރުމަކީ ލާޒިމުކަމެއްކަމުގައި، އެ ހުކުމުގެ ތެރެއިން އެއް ހުކުމެއްކަމުގައިވާ އަނިޔާވެރިޔާ ފަރާތުގެ ހުކުމްތަކާ ބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލައިގަނެވިފައި، ދައުލަތުގެ ފަރާތް ކުރިމަތިކޮށްދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ގަބޫލުކުރެވެއެވެ.

20. ހުކުމުގެ ޒިންމާގެ މައްސަލަތަކުގައިވެސް އުސޫލެއްގެ މިންވަރަށް މިހާރު ކުރީކަމަށް ކޯޓުތަކުން ގޮތުގައި ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ ނުވަތަ އަޅުގަނޑު ބޭނުންކުރާ ހަމަތަކާ މިންވަރެއް ހުކުމުގެ ޒިންމާކުރެވޭނަމަ، އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ތަޢުލީމުގެ އަދަބެއް ކަނޑައެޅުން ހުކުމު ކަމަށް ދަށުދަރަޖައިގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޢުޤޫބާތުގެ ޤާނޫނުގެ އާދޭސް ވ. މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ (2021/SC-A/18) ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދައުލަތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

މުޙައްމަދު ނިޒާރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ނިޒާރު ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (2021/SC-A/83) ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މުޙައްމަދު ނިޒާރު އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ހެކީގެ މިންގަނޑު ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުން ލުއި ކޮށްދީފައެވެ.
2. މި ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު މުޚްތާރު ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހުކުމުގެ ހަމަތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
3. ޖިންސީ ކުށުގެ ޝަކުވާތަކުގައި އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނުންގެ ހެކިބަހަކީ އެންމެ ބޮޑަށް ބަރޯސާވާ ހެކި އެވެ.
4. ހާދިސާ ހިނގިތަން ބަލާފައި ފެނުނު މީހަކު ނެތް ނަމަވެސް، އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ހެކިބަހަކީ މައިގަނޑު އަސާސެއްކަމަށް ބަލައިގެން، އިތުރު ހެއްކާއި ދިރާސާކޮށް އެ ހެކިބަހަށް ބާރުދޭ ހެއްކެއް ވާނަމަ މި ފަދަ މައްސަލައެއް ސާބިތުކުރެވިދާނެއެވެ.
5. އަނިޔާލިބިފައިވާ އަންހެނާގެ ހެކިބަހުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ދެބަސްވުމެއް ނުވާ ގޮތަށް ސަލާމަތީ ހެކި ހުރި ނަމަ އެ ހެކިބަހަށް ބާރުދޭ އެހެނިހެން ހެކިބާ ހުރެއްޖެ ނަމަ، ތުހުމަތުގެ ކުށް ސާބިތުކުރަން ފުދެއެވެ.
6. ޖެއްސުނު ހުއްޓަކީ އެ ހެދި އެކަށީ އޮޅުވާލުން ތުހުމަތުގެ ކުށް ސާބިތުވާކަން ހެކިބަސް ނަގާނެ. ޖެއްސުނު ހެކިބަހަށް ބަރޯސާވުމަކީ އަސްލު ހެކިބަސް ނުވަތަ ފަރާތާއެއް އޮންނަން ވާނެއެވެ.
7. އަނިޔާލިބުނު ފަރާތުގެ ފަރުމާގެ ބަޔާނެއް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ޖިސްމާނީ ހާލަތުގައި، (ހ) މުޖިރިމާއި އޮތް ގުޅުން ކަނޑައަޅާ ބަޔާނާއި، (ށ) ކުށްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައި އޮތް ގޮތުގެ ބަޔާނާއި (ނ) ތުހުމަތު ސާބިތުކުރުމަށް ބަލާނެ ހެކިބަސް ފުދޭނެއެވެ.
8. ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާތަކުގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތުން ދެއްކި ހެކިތަކުގެ ސާބިތުކަން ކަނޑައެޅުމުގައި، މިފަދަ ކުށްތަކުގެ ސިފަ ބެލުމުން ތަފާތު ހާލަތްތަކުގައި ހެކިބަހުގެ އެކި ފަރާތްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް ކަނޑައެޅުމަކީ ކަމުގައި ވާނީއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އަޙްމަދު މުޢާޒު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/77 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އަޙްމަދު މުޢާޒު

ކަނޑައެޅުއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑަކީ ލުއި މިންގަނޑެކެވެ. ކުއްޖާގެ ބަޔާނީ އަސާސް ކަމުގައި ބަލައިގެން، އެ ބަޔާން ބާރުދޭ ހެކިތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ސާބިތުކުރެވޭނެއެވެ.
2. ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2009 ގެ 47 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހެކި ވަޒަންކުރުމުގައި ބަލާނެ އުސޫލު މި ޤަޟިއްޔާގައި ތަފްސީލުކުރެވިފައިވާއިރު، އެ އުސޫލުތަކަށް ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދަޢުވާކުރާ އެހެން ކުށް ފަދަ ކުށްތަކަށް ސާބިތުކުރުމުގެ ބޭނުމަށްވެސް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިބްރާހީމް ސަޢާދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. އިބްރާހީމް ސަޢާދު (2019/HC-A/325) ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އިބްރާހީމް ސަޢާދު

ކަނޑައެޅުއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. 3 ޑިސެންބަރު 2015 ގައި ހިނގި ހާދިސާއަކަށް ބިނާކޮށް، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ އިސްލާހުގެ ކުރިން 20 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން "ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ ޙަރާމްކުރުމުގެ" ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި ފަރާތުގެ އިޢުތިރާފު ބަޔާން ބާރުދޭ އެހެން ހެކި ފާރިޒާ އެ ބަސް ދޮގުކޮށްފިއެވެ.
2. މައްސަލަ ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑަކީ ޝައްކުން ބޭރުވާ މިންގަނޑެވެ.
3. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ 52 ވަނަ މާއްދާއިން ސާބިތުކުރުމުގެ ލުއި މިންގަނޑެއް ކަނޑައަޅާފައިވާތީ، އަޙްމަދު މުޢާޒު ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލު މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ސާބިތުކުރުމުގެ ބޭނުމަށްވެސް ރިޢާޔަތްކުރެވޭނެއެވެ. (ޙުކުމްކުރީ 1 އޮކްޓޫބަރު 2020)

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުޙައްމަދު ނިޔާޒް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުޙައްމަދު ނިޔާޒް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް (2017/HC-A/111) ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާއި މުޙައްމަދު ނިޔާޒް އަދި އިތުރު 2 ފަރާތެއް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. 16 ފެބްރުއަރީ 2015 ދުވަހު ރިސޯޓެއްގައި ބޭރު ގައުމެއްގެ ރައްޔިތަކު ޓޫރިސްޓުންގެ މައްސަލައިގައި، ޓޫރިސްޓުންގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ އަނިޔާވެރިވުން ފަރާތުގެ ބަޔާނާއި ހެކި ފޯރިޝާ ގެދެވޭފަދަ ބަދަލުގެ މައްސަލަތަކެވެ.

2. އެ ކުށް ސާބިތުވުމުގެ އެންމެ އަސާސީ އެއް ވާދީއާއި އަނިޔާވެރިވުން މީގެ ފަހުން ތުހުމަތުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ޑީ.އެން.އޭ ލިބިފައިވާއިރު، އެ ހުއްޖަތަކީ އެހެން ހެކިތަކާ ދުވެވިފައިވާ ހުއްޖަތަކަން ވުމެވެ. (ހުކުމްކުރީ 16 ޖޫން 2021)

ހަސަން ފާއިޒް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ހަސަން ފާއިޒް ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (2021/HC-A/49) ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ހަސަން ފާއިޒް އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. 3 ޖަނަވަރީ 2018 ދުވަހުގެ ހާދިސާއަކަށް ބިނާކޮށް ކުރި ޝަރީޢަތުގެ ދައުވާގައި، ތުހުމަތުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ބަޔާން އެ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް އެއްބަސްވާއިރު، އަނިޔާވެރިވުން ފަރާތުގެ ދުރުން އޮތުމަކަށް ސާބިތުކޮށްދީފައި ނުވާނަމަ، ޝަރީޢަތުގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކުރެވިފައިވާ ހުކުމް ދަމަހައްޓަން ޖެހެއެވެ. (ހުކުމްކުރީ 02 ނޮވެންބަރު 2021)

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ތައުފީޤް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. މުޙައްމަދު ތައުފީޤް (2021/SC-A/18) ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި މުޙައްމަދު ތައުފީޤް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހައްދާއި ޤިޞާޞްގެ މައްސަލަތަކުގައިވެސް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް މިހާރު ކުށް ސާބިތުކުރަން ގަބޫލުކުރެވޭފަދަ ނުވަތަ ޔަޤީން ގާއިމުކުރާ މިންވަރެއް ހާސިލުކުރެވޭނަމަ، އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ތަޢުޒީރުގެ އަދަބެއް ކަނޑައެޅުން ހުއްދައެވެ. (މި ޤަޟިއްޔާއަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ ދައުލަތުގެ ވަރަކައިގައެވެ.)